

공동연구 협약서

산림청 국립수목원(이하 "국립수목원"이라 한다)과 ○○(이하 "계약대상자"라 한다)는 "○○○개발"의 공동연구(이하 "연구"라 한다)에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(연구목적 및 범위) 본 연구의 목적은 붙임 [별지 제11호]에 따른 연구개발과제 설계서의 목표 및 내용과 동일하다.

제2조(연구기간) ① 본 연구의 연구기간은 ○○○○년 ○○월 ○○일부터 ○○○○년 ○○월 ○○일까지로 한다.

② 추가 연구가 필요할 경우에는 연구계획에 의거 연구기간 및 범위, 내용을 재협약한다.

제3조(연구비) 본 연구에 소요되는 연구비는 붙임 공동연구계획서에서 수행되는 연구 항목의 연구비를 "국립수목원"과 "계약대상자"가 각각 부담한다.

제4조(연구관리) ① 본 연구의 원활한 수행을 위하여 쌍방이 참석하여 월 1회 회의를 개최할 수 있으며, 회의, 연구일정 및 수행방법 등에 관해서는 협의 조정한다.

②본 계약에 의한 연구개발 전담부서는 다음과 같다.

"국립수목원" : 산림청 국립수목원 ○○○

주소 :

전화 : (031) 540-○○○ 팩스 : (031) 540-○○○

"계약대상자" :

주소 :

전화 : 팩스 :

③ "국립수목원"과 "계약대상자"는 연구업무 수행 시 실험장비 등 기자재에 대하여 쌍방 간의 고유 업무에 지장이 없는 범위에서 무상으로 사용할 수 있다.

제5조(연구보고서 제출) "국립수목원"과 "계약대상자"는 연구개시 후 6개월까지 공동으로 연구진행에 관한 중간보고서 1부를 작성하고, 연구완료 시 연구결과에 관한 최종보고서 1부를 작성한다.

제6조(연구결과의 발표) 본 공동연구결과의 발표는 쌍방의 승인을 필요로 하며, 연구보고서, 학술지에 게재되는 논문에는 "국립수목원"과 "계약대상자"의 공동연구에 관한 논문임을 명시하여야 한다.

제7조(비밀보장) 쌍방은 상대방의 승인 없이는 본 연구와 관련하여 취득한 비밀을 외부에 공개하거나 제 3자에게 제공할 수 없다.

제8조(신의성실 및 상호협조) ① "국립수목원"과 "계약대상자"는 신의를 가지고 본 계

약의 각 조항을 성실히 이행한다.

② "국립수목원"과 "계약대상자"는 전 연구과정을 통하여 상호요청이 있을 때에는 수시로 연구내용에 대하여 상호협의하며, 적극 협조한다.

제9조(지식재산권 출원 및 소유) ①본 연구의 결과로서 지식재산권을 취득하고자 할 경우에는 「국가연구개발혁신법」 제16조에 따라 출원한다.

② "계약대상자"는 본 연구에서 얻어진 성과활용에 대한 실시권을 가지며 실시권에 대한 사용조건은 별도 협약에 의한다.

③ "국립수목원"과 "계약대상자"의 공동발명에 관한 권리는 출연 연구비 비율로 한다.

제10조(권리양도의 제한 및 기술판매) "국립수목원"과 "계약대상자"는 본 계약에 의하여 취득되는 제반권리를 상호 상대방의 동의 없이 제 3자에게 제공하거나 양도할 수 없다.

제11조(계약의 해지) "국립수목원"과 "계약대상자"는 본 계약을 위반하거나 연구를 지속할 수 없다고 인정될 경우에는 쌍방 합의 후 본 계약을 해지할 수 있다.

제12조(계약 및 연구계획서의 변경) "국립수목원"과 "계약대상자"는 서면 합의에 의하여 본 계약의 연구계획서 내용을 변경할 수 있다.

제13조(해석) 본 계약서에 명기되지 아니한 사항 및 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 쌍방 합의한다. 단, 합의에 의한 결정이 곤란한 경우에는 (국립수목원)의 해석에 의한다.

위 계약의 증거로서 계약서 2부를 작성하고 "국립수목원"과 "계약대상자" 쌍방이 기명날인하고, 각각 1부씩 보관한다.

붙임 : 연구개발과제 설계서 1부. 끝

년 월 일

국립수목원장 (인)

계약대상자 (인)